

刑法
No.371

H21-9

(配点: 3)

月 日

月 日

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、行使の目的で、乙を債務者とする乙名義の金銭借用証を勝手に作成した。同借用証に乙の氏名の記載はあるが、その押印がなかった場合、甲には無印私文書偽造罪が成立する。
2. 甲は、氏名を隠してA会社に就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙に、架空の氏名として「乙」などと記載し、その氏名の横に「乙」と刻した印鑑を押した上、甲自身の顔写真をはり付けた履歴書を作成した。甲がA会社に就職して勤務する意思を有していた場合でも、履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそこがあるので、甲には有印私文書偽造罪が成立する。
3. 甲は、A会社の経理担当者として、同社のパソコン記憶装置内の会計帳簿ファイルにデータを入力する権限を有していたが、自己の横領行為を隠ぺいするため、同ファイルに虚偽のデータを入力して記憶させた。甲は、私電磁的記録である同ファイルにデータを入力する権限を有しているので、甲には私電磁的記録不正作出罪は成立しない。
4. 公務員でない甲は、行使の目的で、虚偽の内容を記載した証明願を村役場の係員に提出し、情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させた。甲は、情を知らない同係員を利用して虚偽の公文書を作成しているので、甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
5. Aの代理人でない甲は、行使の目的で、「A代理人甲」と署名し、その横に「甲」と刻した印鑑を押してA所有の不動産の売買契約書を作成した。同契約書については、Aが作成名義人であるので、甲には有印私文書偽造罪が成立する。

No371

H21-9

文書偽造の罪

正解

2、5（順不同）

正答率

58%

1 誤っている

私文書偽造罪（159条1項1号）は、行使の目的で、他人の印章等を使用して文書等を偽造する犯罪であるが、本記述では、乙の氏名の記載はあるが、その押印がなかったため、有印私文書偽造罪（同号）ないしは無印私文書偽造罪（同条3項）のいずれが成立するかが問題となる。この点、159条1項1号は、「他人の印章等を使用して……偽造」した場合に有印私文書偽造罪が成立すると規定しており、印章だけ、あるいは署名だけを付したにすぎない場合も含むものである。これをもって本記述をみると、借用証に乙の氏名の記載があることから、「他人の印章等を使用して……偽造」したものであるということが出来る。よって、本記述における甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

2 正しい

最決平 11.12.20（百選Ⅱ〔第7版〕95事件）。私文書偽造罪（159条1項1号）は、行使の目的で、他人の印章等を使用して文書等を偽造する犯罪であるが、本記述では、自己の顔写真をはり付けた架空人名義の履歴書の作成行為が、「偽造」（同条項）といえるかが問題となる。この点、他人名義の履歴書に被告人の顔写真をはり付けたという事案において、判例は、「私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される」として、本件では、「名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである」としている。その理由として、判例は、「文書の性質、機能等に照らすと、たとえ被告人の顔写真がはり付けられ、あるいは被告人が右各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、これらの文書に表示された名義人は、被告人とは別人格の者であることが明らかである」ということを挙げている。よって、本記述における甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

3 誤っている

私電磁的記録不正作出罪（161条の2第1項）は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作ることをいうが、本記述では、データの入力権限を有する者が虚偽のデータを入力する行為について「不正に作った」（同条項）といえるかが問題となる。この点、「不正に作った」とは、電磁的記録作出権者すなわちコンピュータ・システムを設置し、それによって一定の事務処理を行い、又は行おうとしている者の意図に反して、権限なしに、又は権限を逸脱して、自己のほしきままに電磁的記録を作り出すことをいい、コンピュータ設置・運営主体によって電磁的記録作出の権限を与えられている管理事務補助者が、その権限を逸脱して記録を作る場合も含むと考えられている。これをもって本記述をみると、甲は、A会社の経理担当者として、同社のパソコン記憶装置内の会計帳簿ファイルにデータを入力する権限を有していた者であるから、コンピュータ設置・運営主体であるA会社によって電磁的記録作出の権限を与えられている管理事務補助者に当たる。そして、甲は、自己の横領行為を隠べいするため、同ファイルに虚偽のデータを入力して記憶させたものであるから、権限を逸脱して記録を作ったものということができ、「不正に作った」といえる。よって、本記述における甲には、私電磁的記録不正作出罪が成立する。

4 誤っている

最判昭 27.12.25。本記述では、公務員でない者が公務員をして村長名義の証明書を作成させた行為につき、私人による虚偽公文書作成罪（156 条）の間接正犯の成否が問題となる。この点、私人が虚偽の事実を記載した証明願を村役場係員に提出して、村長名義の虚偽の証明書を作成させた事案において、判例は、公務員でない者が虚偽公文書作成の間接正犯であるときは、157 条のほかにはこれを処罰しないとしている。その理由として、判例は、「同法〔注：刑法、以下同じ〕156 条の他に特に公務員に対し虚偽の申立を為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法 157 条の処罰規定を設け、しかも右 156 条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法 157 条の場合の外これを処罰しない趣旨と解するのを相当とする」ということを挙げている。これをもって本記述をみると、公務員でない甲には、虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しないことになる。

5 正しい

大判明 42.6.10、最決昭 45.9.4（百選Ⅱ93 事件）。本記述では、代理権のない甲が「A 代理人甲」という名義で文書を作成したことから、代理名義の冒用が「偽造」（159 条 1 項 1 号）といえるかが問題となる。この点、代理・代表名義の冒用の場合、判例は、作成名義人は代理・代表された本人であると解して、「偽造」といえるとしている。その理由として、判例は、文書内容に基づく効果が本人に帰属する形式を備えているということを挙げている。これをもって本記述をみると、本件文書の名義人は本人である A ということになる。よって、A 代理人という代理名義を冒用して文書を作成した甲には、有印私文書偽造罪が成立することになる。